

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2462/2016

**अपीलार्थी श्री अश्विनी सिन्हा, एम.आई.जी. 85, शिवाजी नगर कोरबा कोरबा
विरुद्ध**

जनसूचना अधिकारी, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन नया रायपुर

आदेश दिनांक 03.04.2018

अपीलार्थी श्री अश्विनी सिन्हा बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजि० डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है परंतु प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्रीमती प्रियंका केसर, संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर तथा श्रीमती पदमिनी भोई, प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित। जनसूचना अधिकारी ने बताया कि आवेदन अंतरण में 5.5.16 को प्राप्त होने पर दि० 24.5.16 को अपीलार्थी को पत्र प्रेषित करते हुए 05 पृष्ठ की जानकारी प्रदान करने हेतु शुल्क की मांग की गई थी परंतु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। प्रथम अपील के बाद अपीलार्थी को वांछित जानकारी से संबंधित 06 पृष्ठ की जानकारी/ दस्तावेज दि० 2.6.2017 को निःशुल्क प्रेषित कर दी गई थी।

3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 25.4.2016 प्रस्तुत कर 04 बिंदुओं में निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही गई थी:-

1. कोरबा जिले के लिये 20.4.16 को जारी नियुक्ति आदेश में नवनियुक्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन पत्र व दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
2. अन्य आवेदनकर्ता (1) अश्वनी सिन्हा (2) मधुलता राजवाड़े (3) चन्द्रबाला शुक्ला के आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
3. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य लक्ष्मी नारायण जायसवाल के आवेदन व समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रदाय करें।
4. बाल कल्याण समिति कोरबा/किशोर न्याय बोर्ड कोरबा हेतु विज्ञापन से लेकर नियुक्ति होने तक समस्त प्रक्रिया की नोटशीट की सत्यापित कापी प्रदान करें।

4/ उक्त आवेदन प्राप्त होने पर जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को पत्र दि० 24.5.2016 प्रेषित करते हुए सूचित किया कि "आपके द्वारा बालक कल्याण समिति/किशोर न्यायबोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के आवेदन पत्रों की छायाप्रति चाही गई है। उक्त जानकारी परव्यक्ति की होने तथा

लोकहित में नहीं होने के कारण जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। कंडिका क्र. 02 की जानकारी 05 पृष्ठ की है 02 रुपये प्रति पृष्ठ के मान से 10 रु मात्र जमा कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर अपीलार्थी ने पत्र दि० 30.5.16 जनसूचना अधिकारी को प्रेषित करते हुए सूचित किया कि चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात मांगी गई जानकारी शासकीय दस्तावेज हो जाते हैं और व गोपनीय नहीं रह जाता है। वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी, संचालनालय महिला बाल विकास विभाग रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 15.6.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.08.2016 को निर्णय दिया गया, तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये विनिश्चय से सहमत होते हुए प्रथम अपील निराकृत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दि० 03.09. 2016 आयोग को प्रस्तुत किया गया है एवं वांछित जानकारी दिलाने की मांग की गई है तथा धारा 20(2) एवं 19(8)(6) के अंतर्गत कार्यवाही की मांग भी की गई है।

4/ जनसूचना अधिकारी, संचा० महिला एवं बाल विकास का जवाब दि० 2.6.17 प्रकरण में संलग्न है जिसका सार है कि वांछित जानकारी संचालनालय स्तर की होने के कारण आईसीपीएस शाखा से लेने हेतु लेख किया गया। संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त हुई कि बिंदु क्रं 01, 02, 03 की वांछित जानकारी परव्यक्ति से संबंधित होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है। बिंदु क्रमांक 04 के संबंध में लेख किया है कि CWC/JJB हेतु विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक किसी भी प्रकार की नोटशीट नहीं चली है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। बाद में शाखा से बिंदु क्रं 02 के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी को 05 पेज की जानकारी के लिए पत्र दि० 24.5.2016 के द्वारा शुल्क की मांग की गई परंतु अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं किया गया। जवाब के साथ पत्र दि० 24.5.16 की छायाप्रति भी संलग्न है।

5/ प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलार्थी के सूचना मांगने के आवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक ही आवेदन में 04 आवेदनकर्ताओं द्वारा दिये गये आवेदनों से संबंधित सूचना/जानकारी चाही है। प्रत्येक आवेदनकर्ता एवं उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन/अन्य दस्तावेज अपने आप में एक पृथक विषयवस्तु है। एक से अधिक विषय वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ०ग० शासन, सा०प्र०वि० की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/2008/ 1-सूअप्र, दिनांक 15 जून 2009 के द्वारा बनाये गये नियम-3 निम्नानुसार है :-

“3. अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो- सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को

अलग अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा ।

उपरोक्त नियम के प्रकाश में अपीलार्थी को केवल प्रथम बिंदु/विषयवस्तु की सूचना/जानकारी देने पर ही विचार किया जा सकता है। इस बिंदु क्र. 01 में अपीलार्थी ने नवनियुक्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन पत्र व दस्तावेजों की सत्यापित प्रति चाही है, जिसके संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि वांछित जानकारी परव्यक्ति से संबंधित होने के कारण दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। परंतु बिंदु क्र. 01 की वांछित जानकारी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस बिंदु में भी अपीलार्थी अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा जमा आवेदन/दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति चाह रहे हैं अर्थात् एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जमा आवेदन/दस्तावेज चाह रहे हैं।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाया जाता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिंदु क्र. 02 की जो जानकारी प्रदान की गई है। उसे पर्याप्त पाया जाता है, अन्य किसी जानकारी को प्रदान करने के आदेश देना उपरोक्त नियम के प्रकाश में संभव नहीं है। द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

आदेश तदनु रूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मोहन पवार)
राज्य सूचना आयुक्त